

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5622/2537

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
นางนงเล็ก ธีรนนท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) (2)

มูลคดีตามฟ้องเกี่ยวกับละเมิด มิได้ฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหา-ริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ อีกทั้งจำเลยก็มีได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของศาลชั้นต้นและมูลคดีที่
เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดในเขตของศาลชั้นต้นเช่นกัน แม้โจทก์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
ชั้นต้น โจทก์ก็ไม่อาจยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นได้เพราะไม่เข้าหลัก
เกณฑ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) และ (2)

มูลคดีตามฟ้องเกี่ยวกับละเมิด มิได้ฟ้องเกี่ยวด้วยอสังหา-ริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ อีกทั้งจำเลยก็มีได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตของศาลชั้นต้นและมูลคดีที่
เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดในเขตของศาลชั้นต้นเช่นกัน แม้โจทก์จะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
ชั้นต้น โจทก์ก็ไม่อาจยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นได้เพราะไม่เข้าหลัก
เกณฑ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) และ (2)

(อากร อัฐกุล-สนัด หมายถึง สวัสดิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

ศาลแพ่ง - นายจำแลง กุลเจริญ
ศาลอุทธรณ์ - นางอรพินท์ เศรษฐมานิต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>